

Nr. 92 Runderlaß des Reichsministers und Chefs der Reichskanzlei. 23. April 1938

R 43 II/1353, Bl. 90 *Ausfertigung, Umdruck*¹

Beginn:

Beginn:

An die Herren Reichsminister.

Betrifft: Überleitung der Rechtspflege im Lande Österreich.

Der Führer hat dem Reichsminister der Justiz bereits am 9. April d. J. in Linz den Auftrag gegeben, die Überleitung der Rechtspflege im Lande Österreich auf das Reich alsbald zu veranlassen². Diesem Auftrage nachkommend, hat der Reichsminister der Justiz den Entwurf eines Gesetzes zur Überleitung der Rechtspflege im Lande Österreich auf das Reich mit seinem Schreiben vom 13. April 1938 – 300/Ö-Va12 110 – eingebracht³. Dieser Gesetzentwurf ist von mir als Kabinettsvorlage – Rk. 7474 B – im Umlaufverfahren mit Frist bis 21. April verteilt worden. Gegen ihn haben der Reichsminister des Innern und Reichsminister Dr. Frank Widerspruch erhoben⁴. Der Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft hat, ohne ausdrücklich Widerspruch zu erheben, Bedenken geltend gemacht und eine Klarstellung in bestimmter Richtung gewünscht⁵.

Die Angelegenheit ist heute durch mich dem Führer vorgetragen worden. Der Führer wünscht nach wie vor eine möglichst baldige Überleitung der Rechtspflege im Lande Österreich auf das Reich. Er hält die erhobenen Widersprüche und Bedenken nicht für begründet. Nach seiner Auffassung handelt es sich zur Zeit lediglich darum, die Rechtspflege im Lande Österreich durch einen Organisationserlaß auf das Reich zu überführen. Diese Maßnahme ist völlig unabhängig von der Einführung des materiellen Reichsrechts in Österreich. Denn die Einführung des Reichsrechts bleibt in jedem Einzelfalle späteren Maßnahmen auf Grund der hierfür maßgebenden Vorschriften vorbehalten⁶.

¹ Reinkonzept in R 43 II/1353, Bl. 86–89.

² In seiner Stellungnahme zu der vom RWiM mit eintägiger Widerspruchsfrist vorgelegten KabVorl. eines „Gesetzes über wirtschaftl. Maßnahmen aus Anlaß der Wiedervereinigung des Landes Österreich mit dem Dt. Reich“ (dann zurückgezogen zugunsten der VO zur Durchführung des Vierjahresplans in Österreich vom 19. 3. 1938, RGBl. I S. 262; s. Anhang, FV 166*) hatte der RJuM am 19. 3. 1938 seine Beteiligung beim Erlaß der Strafbestimmungen gegen Zuwiderhandlungen aus diesem Gesetz eingefordert und dem RMRk gleichzeitig den Entw. eines allgem. Ermächtigungs-„Gesetzes über Rechtspflegemaßnahmen aus Anlaß der Wiedervereinigung des Landes Österreich mit dem Dt. Reich“ unterbreitet, das sich den § 7 des Gesetzes über die vorläufige Verwaltung des Saarlandes vom 30. 1. 1935 (RGBl. I S. 66; s. ARH II/1, Nr. 85 P. 5) zum Vorbild nahm; R 43 II/1353, Bl. 53–55, 58–60. Am 12. 4. hatte StS Schlegelberger an MD Kritzinger eine überarbeitete Fassung als „Gesetz zur Überleitung der Rechtspflege im Lande Österreich“ übergeben und angemerkt, der Entw. sei Hitler von RJuM Gürtner bereits vorgetragen worden und habe dessen Billigung gefunden; ebd. Bl. 64–66.

³ Ebd. Bl. 67–69; mit Stellungnahmen und vorlieg. RdErl. auch in R 2/24098, Bl. 10–24. Das Begleitschreiben bemerkte: „Der Entwurf schließt sich weitgehend an die bewährten Bestimmungen des Zweiten und des Dritten Gesetzes zur Überleitung der Rechtspflege auf das Reich (RGBl. 1934 I S. 1214 und 1935 I S. 68) an und wird deshalb keiner näheren Erläuterung bedürfen.“ Zu diesen Gesetzen vom 5. 12. 1934 und 24. 1. 1935 s. ARH II/1, Nrr. 46, 53 P. II 4, 85 P. 1.

⁴ Der RIM erachtete mit Schreiben an den RMRk vom 19. 4. 1938 „die Regelung der Materie durch ein Reichsgesetz weder für nötig noch für angebracht“ und widersprach auch einer Verreichlichung der österr. Justiz schon zum 1. Mai: Zuvor müßten „die allgemeinen Beamtenfragen, insbesondere hinsichtlich der Besoldung und des Dienststrafrechts, gelöst werden. Diese Lösung muß einheitlich für alle Ressorts geschehen.“ R 43 II/1353, Bl. 70 f. RM Frank hielt in seiner Stellungnahme vom 19. 4. gleichfalls die sofortige Überleitung der Rechtspflege für unangebracht, „weil die Angleichung des materiellen österreichischen Rechts an das Reichsrecht noch in den ersten Anfängen steckt“; ebd. Bl. 82 f.

⁵ Der REM wünschte in seiner Äußerung vom 21. 4. 1938 lediglich den obersten Agrarsenat im österr. Landwirtschaftsministerium, der auch als zweite Instanz in Fideikommissachen entschied, von der Überleitung einstweilen auszunehmen; ebd. Bl. 76.

⁶ In der ersten Entwurfsfassung vom 12. 4. 1938 (o. Anm. 2) war noch folg. „Ermächtigungs“-§ 3 enthalten, den Gürtner aber nach Rücksprache mit StS Pfundtner aus der KabVorl. gestrichen hatte: „(1) Der Reichsminister der Justiz bestimmt innerhalb seines

Ebensowenig braucht die beamtenrechtliche und im besonderen die besoldungsmäßige Rechtsstellung der Justizbeamten in Österreich von der im Augenblick nötigen Überleitung der Rechtspflege auf das Reich berührt zu werden. Die zwischen dem Reichsminister der Justiz und dem Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft etwa noch nicht geklärten Fragen können einem späteren Einvernehmen dieser beiden Minister, nötigenfalls einer späteren Entscheidung des Führers Vorbehalten bleiben.

Von diesen Erwägungen ausgehend, hat der Führer den vom Reichsminister der Justiz vorgelegten, in Abschrift anliegenden Erlaß zur Überleitung der Rechtspflege im Lande Österreich auf das Reich unterschrieben⁷ und mich beauftragt, ihn im Reichsgesetzblatt zu verkünden. Ich möchte nicht verfehlen, vor dieser Verkündung, die voraussichtlich spätestens am 27. April d. J. erfolgen wird⁸, die Herren Reichsminister zu verständigen mit dem gleichzeitigen Bemerken, daß der vom Reichsminister der Justiz vorgelegte Gesetzentwurf zurückgezogen ist.

Dr. Lammers

Geschäftsbereichs, in welchem Umfange und zu welchem Zeitpunkt das in Österreich geltende Recht geändert oder Reichsrecht in Österreich eingeführt wird. – (2) Dabei können von den bestehenden Gesetzen abweichende oder ergänzende Vorschriften erlassen werden.“

⁷ Der Erlaß-Entw. war dem RMRk vom RJuM erst am 22. 4. 1938 zugeleitet worden; R 43 II/ 1353, Bl. 78 f., 85. Er war kürzer gefaßt als der GesEntw., aber materiell identisch. Umdruckfassung ebd. Bl. 91.

⁸ Der *Erlaß des Führers und Reichskanzlers zur Überleitung der Rechtspflege im Lande Österreich auf das Reich* vom 23. 4. 1938 wurde in RGBL. I S. 413 am 26. 4. verkündet. Gegenüber der Umdruckfassung war nur noch die Mitzeichnung des RIM nachgeholt; R 43 II/1353, Bl. 96 f. – Aufgr. § 3 des FüE ernannte Gürtner am 26. 4. 1938 den ehem. österr. Justizminister Franz Hueber zu seinem Wiener Beauftragten als Leiter der Abt. Österreich des RJuM ; Anhang, FV 245*. Vgl. GRUCHMANN, Justiz, S. 260.

Zitierhinweis

Nr. 92 Runderlaß des Reichsministers und Chefs der Reichskanzlei. 23. April 1938 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band V/1938, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).
<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh05d092>